



COPIA

Comune di Jelsi

Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 24

OGGETTO: Regolamento comunale per il rilascio di autorizzazioni ai dipendenti per lo svolgimento di incarichi esterni.

L'anno **duemilaventisei**, addì **trenta**, del mese di **marzo**, alle ore **13:30** nella sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il signor Mauri Egidio nella sua qualità di Sindaco.

Mauri Egidio	Sindaco	P
Paolucci Davide	Vice Sindaco	P
Passarelli Andrea	Assessore	P

presenti n. 3 e assenti n. 0

Partecipa il Segretario Dott.ssa Manes Maria incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA

FORMULATA dal Segretario comunale - giusta proposta sull'argomento <<Regolamento comunale per il rilascio di autorizzazioni ai dipendenti per lo svolgimento di incarichi esterni>>, nei termini di seguito riportati:

<<PREMESSO:

CHE l'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 disciplina il regime delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

CHE la normativa citata prevede che i dipendenti pubblici non possano svolgere incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri d'ufficio senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;

CHE la medesima disposizione stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche definiscano criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni;

RILEVATA l'opportunità di disciplinare in modo organico ed uniforme la materia delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti del Comune di Jelsi;

PRECISATO che trattasi di disciplina finalizzata a:

- garantire il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;
- prevenire situazioni di conflitto di interessi;
- assicurare trasparenza all'azione amministrativa;

PREDISPOSTO – unitamente agli allegati A, B e C - nella formulazione in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - giusto schema di <<regolamento comunale per il rilascio di autorizzazioni ai dipendenti per lo svolgimento di incarichi esterni>>, composto di n. 17 articoli;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di prevenzione della corruzione;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di trasparenza;
- il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;

RILASCIANDO – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del TUEL n. 267/2000 - parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

PROPONE

DI CONFERMARE tutto quanto esposto in premessa, sul presupposto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, formandone adeguata motivazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DI APPROVARE, nelle formulazioni in allegato, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- il <<regolamento comunale per il rilascio di autorizzazioni ai dipendenti per lo svolgimento di incarichi esterni>>, composto di n. 17 articoli;
- la modulistica allegata al regolamento, sotto le lettere:
 - A – richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno
 - B - check list per l'istruttoria propedeutica al conferimento incarico;
 - C – registro degli incarichi esterni autorizzati ai dipendenti;

DI CONSEGNARNE copia a tutti i Responsabili di Area del Comune, per opportuna conoscenza e per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza;

DI STABILIRE che il regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della presente deliberazione;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale comunale nella sezione *Amministrazione Trasparente*>>;

RITENUTA la su esposta proposta meritevole di recepimento/accoglimento

DATO ATTO che, sulla stessa risulta acquisito il parere - favorevole - di regolarità tecnica e contabile reso, dal Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

ATTESO procedere alla votazione:

VOTATO il documento articolo per articolo;

CONSEGUITA su ciascuno: voto unanime favorevole

RITENUTO approvare il documento nella sua interezza ed omogeneità;

RICEVUTA espressione dai presenti:

- dal Sindaco, Egidio Mauri: di voto favorevole
- dal Vice Sindaco, Davide Paolucci: di voto favorevole
- dall'Assessore, Andrea Passarelli: di voto favorevole

DATO ATTO che la proposta risulta approvata all'UNANIMITA'

DELIBERA

DI CONFERMARE tutto quanto esposto in premessa, sul presupposto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, formandone adeguata motivazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DI PRENDERE ATTO della proposta formulata dal Segretario comunale in merito all'oggetto <<Regolamento comunale per il rilascio di autorizzazioni ai dipendenti per lo svolgimento di incarichi esterni>>;

DI RECEPIRE la stessa, in toto, nei termini su esposti che, conseguentemente – tutti – si richiamano, approvano e riportano:

DI APPROVARE, nelle formulazioni in allegato, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- il <<regolamento comunale per il rilascio di autorizzazioni ai dipendenti per lo svolgimento di incarichi esterni>>, composto di n. 17 articoli;
- la modulistica allegata al regolamento, sotto le lettere:
 - A – richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno
 - B - check list per l'istruttoria propedeutica al conferimento incarico;
 - C – registro degli incarichi esterni autorizzati ai dipendenti;

DI CONSEGNARNE copia a tutti i Responsabili di Area del Comune, per opportuna conoscenza e per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza;

DI STABILIRE che il regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della presente deliberazione;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale comunale nella sezione *Amministrazione Trasparente*;

DI COMUNICARE il presente deliberato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del T.U. n.267/2000.

DI RENDERE con separata votazione unanime, ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. n.267/2000, il presente deliberato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Mauri Egidio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manes Maria

E' copia conforme all'originale

Dalla Sede Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manes Maria

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- ☐ Viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale il 01-04-2026 per rimanervi 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124, comma1, del T.U. n.267/2000;
- ☐ Viene comunicata, con lettera n. 1529 in data 01-04-2026 ai capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125, del T.U. n.267/2000;

Dalla Sede Municipale, li 01-04-2026

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa Manes Maria

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);
- ☐ sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art.134, comma 3, del T.U. n.267/2000);
- ☐ sono decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto (art.134, comma 1, del T.U. n.267/2000), senza che l'organo regionale di controllo abbia comunicato provvedimento di annullamento;

Dalla Sede Municipale, li 30-03-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manes Maria

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Jelsi,

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Manes Maria